ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПЭП

подтверждение оферты и закрывающих документов по СМС

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЮРИСТОМ • НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПОДПИСАНИЯ

1. Стороны и сфера

Оператор: [НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ]. Маркетолог: [ФИО, ИНН, ТЕЛЕФОН].

Документы, разрешенные к подписанию с использованием простой электронной подписи: [ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ], [АКЦЕПТ ОФЕРТЫ — ПОСЛЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ], [ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ — ОТДЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ].

2. Способ подписания

Участник входит в личный кабинет и проходит проверку авторизации. До подписания система показывает полный текст документа, уникальный идентификатор, версию и сумму.

После явного согласия Сервис направляет одноразовый код на заранее подтверждённый номер телефона. Правильный ввод кода в пределах ограниченного времени, связанного с документом и сессией, является действием, признаваемым сторонами простой электронной подписью при соблюдении согласованного порядка.

Необходимо предусмотреть ограничения времени действия кода, числа попыток, повторного использования, защиту от подбора и повторного предъявления, журнал отправки и подтверждения.

Подтверждение не должно быть доступно без показа документа и явного подтверждения намерения подписать именно этот документ.

3. Идентификация и журнал

Для каждой подписи фиксируются: идентификатор участника, подтвержденный телефон (в защищенном виде), идентификатор и контрольная сумма документа, версия, дата/время по серверу, событие отправки кода, факт успешного подтверждения, IP/устройство при законных основаниях, доказательство ранее принятого соглашения о ПЭП.

Текст самого СМС-кода в журнале не хранится. Сформированный электронный экземпляр и сведения о подтверждении доступны для выгрузки участнику.

При смене телефона, подозрении на компрометацию или отзыве согласия использование ПЭП блокируется до повторной идентификации.

4. Конфиденциальность и споры

Владелец телефона обязан сохранять в тайне коды и средства доступа, незамедлительно сообщать о подозрении на компрометацию.

Порядок оспаривания подписи, восстановления доступа, хранения журналов, получения бумажных копий и уведомления о правках соглашения должен быть согласован юристом.

Данное соглашение подлежит проверке на соответствие статье 9 Федерального закона № 63-ФЗ; само по себе наличие СМС не делает документ подписанным юридически значимым способом без согласованной идентификации.